

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096425-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: THIFANY DE MAGALHAES DOS ANJOS

RECORRIDO: THALITA DE MAGALHAES DOS ANJOS

MEDIDA DE URGÊNCIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RPV. DEMORA POR PARTE DA RÉ. PROLONGAMENTO DEMASIADO DA AÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 6. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5096425-92.2024.4.02.5101

510015036802 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096425-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: THIFANY DE MAGALHAES DOS ANJOS

RECORRIDO: THALITA DE MAGALHAES DOS ANJOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela União Federal, em face da decisão que determinou a expedição de RPV para efetivar o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do processo nº 5090334-88.2021.4.02.5101.

Pugna pela cassação da decisão impugnada sob o fundamento da impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, fato que poderá ensejar danos irreparáveis ao erário proporcionados pela irrepetibilidade de valores levantados em caso de eventual decisão de mérito favorável à Fazenda Pública.

Sustenta que não pode ser considerada responsável por custear toda e qualquer tecnologia não incorporada ao SUS sob a falsa premissa de que compete ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos de saúde e que a decisão recorrida viola precedentes do TRF da 2ª Região.

Sem contrarrazões.

Pedido liminar indeferido no evento 6.

VOTO

No caso em questão, a recorrente impugna decisão proferida nos autos originários que determinou a expedição de RPV em razão do não cumprimento da decisão que determinou que a Ré forneça à autora o medicamento **Canabidiol 6000 mg Tetrahydrocannabinol 0,3% - 60 mL (100 mg/mL)** para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica.

Diante da necessidade do medicamento, para garantir o direito à vida e dignidade da pessoa humana, não se revela possível o aguardo pelo trânsito em julgado da sentença definitiva, de modo que a constrição dos ativos financeiros da recorrente se mostra imprescindível à garantia e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora.

Ressalta-se que, no caso em análise, já houve o acórdão nos autos originários (Evento 111) determinando a União *"a fornecer à parte autora, mensal e continuamente, o medicamento **Canabidiol 6000 mg Tetrahydrocannabinol 0,3% - 60 mL (100 mg/mL)**, mediante receituário médico atualizado"*.

Portanto, não há que se falar em violação ao art. 100 da CRFB e muito menos do art. 17 da Lei 10.259/01 com a expedição do RPV para a compra do medicamento de que a autora comprovou necessitar.

Ademais, a 6ª Turma já se manifestou por diversas vezes no sentido de que expedição de RPV expressa **corolário natural da determinação de fornecimento *in natura* de medicamentos/insumos não cumprida**, a exemplo do precedente RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074366-13.2024.4.02.5101/RJ, **recentemente prolatada em novembro de 2024**.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 6. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.